

CCA y Trib. y Relac. de Cons. Sala II CABA. 20/2/24. N° INC 110295/2023-1 CUIJ: INC J-01-00110295-4/2023-1 Actuación Nro: 216232/2024. Trib. de origen: s/d. "Pérez, Gabriel Fernando c/ Inversiones Personas a Personas S.A. y Otros sobre Incidente de Apelación contratos y daños - RC - Bancos, Productos y Servicios Financieros". Dres. Marcelo Alberto López Alfonsín y Mariana Díaz ♦

Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 20 de febrero de 2024

Y VISTOS; CONSIDERANDO:

1. Que, con fecha 9/10/2023, el Sr. juez de grado resolvió rechazar la medida cautelar solicitada por la parte actora consistente en la traba de un embargo preventivo por la suma reclamada en el escrito de inicio, con más lo presupuestado para responder a intereses. Para así decidir, luego de reseñar los hechos de la causa y la normativa que consideró aplicable, sostuvo que no aparecía debidamente acreditada la verosimilitud del derecho ni el peligro en la demora. En este sentido manifestó, respecto de la verosimilitud del derecho, que la actora lo sustentó "... en la documentación acompañada a la que le atribuye el efecto de dar cuenta del 'engaño'" y que el resto son "... afirmaciones doctrinarias o valoraciones dogmáticas que tienen que ver con circunstancias que deben ser objeto de debate y prueba (...) sobre las que no puede extraerse más que una cuestión a debatir en el marco de la continuidad del litigio" (conf. pág. digital 874/875 del expediente digitalizado que obra adjunto a la Actuación N°2484980/2023, al que se hará referencia en lo sucesivo). En cuanto al peligro en la demanda, sostuvo que "... el actor no fue capaz de demostrar que las accionadas se encuentren en estado de insolvencia o cesación de pagos o que, llegado el caso, el reintegro del dinero que reclaman resulte de cobro imposible, más allá de las notas periodísticas y la restante documentación aportada en el expediente" (conf. pág. digital 875 del expediente digitalizado). 2. Que, contra dicho pronunciamiento, la parte actora interpuso recurso de reposición con apelación en subsidio (v. páginas digitales 878/883 del expediente digitalizado mencionado). Sus agravios estuvieron dirigidos, principalmente, a cuestionar la decisión del a quo por considerar que había realizado una inadecuada valoración de las circunstancias fácticas explicitadas en el escrito de inicio y que se encontraban debidamente acreditados los requisitos necesarios para el dictado de la medida cautelar solicitada. En este sentido sostuvo, en primer lugar, que la prueba documental aportada a autos (información periodística, intimaciones efectuadas por la Comisión Nacional de Valores, edictos publicados en el Boletín Oficial de la República Argentina, Formulario 960/D de AFIP, constancias de transferencia de fondos) daba cuenta del carácter ilegal y contrario a derecho de la actividad llevada adelante por las demandadas y que "[p]retender un mayor grado de verosimilitud en esta instancia importaría desvirtuar el sentido de las medidas cautelares y relegarlas a casos verdaderamente excepcionales que dejarían completamente indefenso al consumidor" (conf. pág. digital 880). Por otro lado, cuestionó la afirmación de que

no se hubiese podido demostrar que las accionadas se encontraban en estado de insolvencia o cesación de pagos. Al respecto sostuvo que, de haber podido acreditar tal extremo, no habría solicitado el embargo preventivo sino una inhibición general de bienes y que “[a]dmitir este razonamiento llevaría a afirmar que el único embargo preventivo procedente sería aquel que no podría trabarse por inexistencia de bienes a embargar y ello resultaría absurdo” (conf. pág. digital 881).

2.1. Rechazada la reposición, el Sr. juez de grado concedió la apelación subsidiariamente interpuesta (v. páginas digitales 884/885 del expediente digitalizado).

2.2. Por su parte, el 7/11/2023 dictaminó el Sr. fiscal ante la Cámara. En tal ocasión, expuso que el examen del recurso deducido remitía a cuestiones fácticas y probatorias que resultaban ajenas a su ámbito de intervención (v. Actuación N°2607067/2023).

3. Que, así planteada la controversia, es preciso recordar que en el artículo 124 del CPJRC se establece que “[l]as medidas cautelares podrán ser solicitadas antes o después de deducida la demanda, a menos que de la ley resultare que ésta debe entablarse previamente. El escrito deberá expresar el derecho que se pretende asegurar, la medida que se pide, la disposición de la ley en que se funde y el cumplimiento de los requisitos que corresponden, en particular, a la medida cautelar”. En este sentido, como recaudos para la concesión de medidas como la peticionada se exige la verosimilitud del derecho, el peligro en la demora y la contracautela. En lo que respecta al primero de los requisitos, la Corte Suprema de Justicia de la Nación ha señalado en forma reiterada que no se exige de los magistrados un examen de certeza sino tan sólo de apariencia (Fallos: 330:5226, entre muchos otros). Es más, el juicio de certeza contradice la propia naturaleza del instituto cautelar, que se desenvuelve en el plano de lo hipotético. El peligro en la demora exige una apreciación atenta de la realidad comprometida, con el objeto de establecer cabalmente si las secuelas que pudieran llegar a producir los hechos que se pretenden evitar, pueden restar eficacia al ulterior reconocimiento del derecho en juego, originado por la sentencia dictada como acto final y extintivo del proceso (Fallos: 319:1277). Por otra parte, ambos recaudos se encuentran relacionados de tal modo que la mayor presencia de uno de ellos exime proceder -en forma estricta- al análisis del otro. Sin embargo, tal cosa no implica prescindir de la configuración -aunque sea mínima- de cualquiera de ellos (confr. esta sala in re “Banque Nationale de Paris c/ GCBA s/ amparo”, EXP 6/0, del 21/11/00).

4. Que, ello asentado, corresponde recordar que la parte actora interpuso demanda ordinaria de nulidad de acto jurídico y, en subsidio, incumplimiento de contrato, con más un reclamo por daño moral y punitivo contra las siguientes personas: i) Inversiones Personas a Personas SA; ii) Aloca SA; iii) Estesoca SA; iv) BLC Trust SA; v) Guido Augusto Quaranta; y, vi) Gastón Uriel Krasny. Luego de invocar la existencia de una relación de consumo con las personas demandadas, relató que estas últimas “... a través del sitio web sesocio.com y mediante la identificación de sus servicios con la marca registrada homónima, se han dedicado a captar inversiones de pequeños y medianos ahorristas inexpertos y por lo tanto ajenos a los mercados de capitales formales regulados por los organismos de control de los Estados.” (...) Al mismo tiempo, el sitio poseía un exchange o

mercado en el cual comprar y vender criptoactivos, entre las cuales se encontraba la Inve Coin, creada por se-socio y que ellos mismos describen (...) como ‘el combustible de una red descentralizada de inversiones’ y ello porque al ingresar dinero o ‘fondear la cuenta’ para poder invertir en los proyectos todo comenzaba con la compra de las mencionadas Inve Coin, que el usuario podría destinar al proyecto que eligiera, invertir a renta fija en una especie de plazo fijo o incluso vender en el Exchange para convertir cualquier otro criptoactivo e incluso retirar en efectivo mediante una transferencia a su cuenta bancaria” (conf. págs. digitales 13/14). Señaló que, sin embargo, la liquidez prometida y, junto con ella, la posibilidad de sacar el dinero de la plataforma en el momento en que uno quisiera, “... fue una vil mentira de las demandadas...” (conf. pág. digital 14). Agregaron que “... en el caso de la plataforma sesocio.com la falta de liquidez, a pesar de estar garantizada por sus representantes como continua e infinita no desapareció por los vaivenes propios del mercado, sino por la maniobra dolosa que hicieron ellos mismos con la manipulación del precio de la InveCoin” (conf. pág. digital citada). En conclusión, argumentaron que “... desde el sitio se informaba el precio vendedor del activo y se promocionaba la posibilidad de comercializar las InveCoin compradas en la plataforma de ‘exchange’ con liquidez continua e infinita, pero se le ocultaba el precio de la punta compradora, nunca se le decía que la diferencia entre ambas o spread era superior al 2000%; ello el inversor lo descubriría luego de ingresado al dinero y de abierta su cuenta cuando intentaba retirarlo” (conf. pág. digitales 14/15; el destacado obra en el original). Explicó que “[c]on esta maniobra las demandadas garantizaban que nadie pudiera salir con su dinero de la plataforma o, en caso de hacerlo, asumiera pérdidas casi totales de lo invertido. En los resúmenes de las cuentas el saldo invertido siempre figuraba a los valores que ellos arbitrariamente le asignaban a la InveCoin, pero ese no era el valor real de su patrimonio, dado que para convertirlo nuevamente a pesos o dólares solo existía la posibilidad de venderlo a precio vil” (conf. págs. digitales 16/17). Esta situación se agravó cuando “... a partir de noviembre de 2021 los medios confirmaron la venta de la plataforma a una sociedad extranjera y la conformación de la DAO [Organización Autónoma Descentralizada] a la que nos referiremos más adelante, concluyendo el engaño con la desactivación completa del sitio.// Esa noticia llevó a que los actores y otros tantos usuarios decidieran salir de la plataforma vendiendo sus InveCoin y descubran ahí el engaño que habían sufrido. La información brindada en la plataforma y la valoración de sus resúmenes de cuenta eran falsos. La cotización del criptoactivo en su poder estaba dolosamente manipulado” (conf. pág. digital 17). Pues bien, en este marco, solicitó el dictado de una medida cautelar con el fin de que se trabase embargo sobre las sumas que las codemandadas (es decir, Inversiones Personas a Personas SA, Aloca SA, Estesoca SA, BLC Trust SA, Guido Augusto Quaranta y Gastón Uriel Krasny) tuvieran depositadas en el Banco Industrial, hasta cubrir la suma reclamada en la demanda —esto es, cuarenta y cinco mil trescientos cuatro dólares estadounidenses con veintiséis centavos (USD 45.304,26)— (v. páginas digitales 33 y 35 y siguientes del expediente digitalizado). 4.1. Que, precisado el alcance de

la pretensión cautelar y teniendo en cuenta la prueba que ha sido acompañada hasta el momento, no resulta posible en esta instancia del proceso tener por acreditada la verosimilitud en el derecho que invocan los demandantes. Ello es así puesto que la compleja operatoria financiera que la parte actora denuncia como engañosa y en la que se asienta su reclamo de fondo no puede reputarse, en esta etapa preliminar del trámite y con las constancias aportadas, como palmaria. Repárese, en tal sentido, que el núcleo de la argumentación de los actores radica en la siguiente afirmación: “[a]quí no estamos frente a una vicisitud propia del mercado que obliga a inversores disconformes a asumir pérdidas y por eso protestan masivamente por las redes sociales, sino frente a una maniobra defraudatoria que ha tenido por objeto hacerles comprar un activo a un precio muy superior a su valor real” (conf. pág. digital 18; el destacado obra en el original). Pues bien, acceder a la cautelar pretendida implicaría tanto como sostener que la compra -en principio- voluntaria de determinados cripto-activos financieros por importantes sumas de dinero, resulta verosímilmente una maniobra defraudatoria; tal conclusión, a la vista de lo que se ha acreditado hasta el momento, no resulta admisible y, por tanto, la petición excede con creces el marco de examen propio de una medida cautelar de la naturaleza de la requerida. 4.2. Cabe agregar, por su parte, que la verosimilitud que pudiere presentar la existencia de una relación de consumo difiere de la que cabe predicar respecto de un juicio en que se pretende atribuir responsabilidad en el marco del vínculo jurídico que unía a los actores con las demandadas. Es por tal motivo que cualquier argumentación vinculada con la condiciones de consumidores que presentarían los actores y la naturaleza de la relación contractual habida entre ellos y las personas (jurídicas y humanas) demandadas tampoco modifica la solución que se propone; es que, como se anticipó, lo dirimente en el caso no es el grado de certeza sobre la existencia de una cierta relación entre un consumidor y un proveedor de bienes o servicios, sino sobre la responsabilidad de los sujetos a los que se atribuye la causación de la conducta reprochada. Asimismo, tampoco el argumento relacionado con la eliminación del del sitio web SeSocio modifica la solución que se propone; es que, como se anticipó, lo determinante en autos no es el estado de incertidumbre que podría pesar sobre los usuarios del sitio web referido, sino sobre la responsabilidad de los sujetos a los que se atribuye la causa del daño invocado. 4.3. Por lo demás, en cuanto al peligro en la demora, sin que los elementos disponibles en autos permitan mostrar siquiera mínimamente la verosimilitud en el derecho invocado, en atención a la relación existente entre ambos requisitos (v. punto 3º), deviene innecesario abordar su examen (conf. esta sala, in re, “Asociación Docentes Ademys c/ GCBA s/ otros procesos incidentales”, expte N°30894/2, del 18/11/08). 4.4. Así las cosas y dentro del acotado margen de conocimiento característico de la instancia cautelar, sin que ello implique pronunciarse sobre la cuestión de fondo, corresponde rechazar el recurso de apelación interpuesto por la parte actora y, en consecuencia, confirmar la resolución recurrida.

Por todo lo expuesto, habiendo dictaminado el Ministerio Público Fiscal, el tribunal

RESUELVE: Rechazar el recurso de apelación interpuesto por la parte actora y, en consecuencia, confirmar -por los argumentos desarrollados- la resolución recurrida; sin especial imposición de costas por no haber mediado sustanciación. El Dr. Fernando E. Juan Lima no suscribe por hallarse en uso de licencia. Registro cumplido -conf. artículo 11 Res. CM 42/2017, Anexo I (reemplazado por Res. CM 19/2019)-. Notifíquese a la recurrente, por secretaría. Asimismo al Ministerio Público Fiscal, por la vía correspondiente. Oportunamente, devuélvase al juzgado de origen.

Marcelo Alberto López Alfonsín – Mariana Díaz